

1504854-88.2022.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON FABRICIO BAPTISTA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de ANDERSON FABRÍCIO BAPTISTA, denunciando-o como incurso na pena do artigo 157, parágrafo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
1ª Vara Criminal
Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia
CEP: 14402-000 - Franca - SP
Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1504854-88.2022.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1504854-88.2022.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON FABRICIO BAPTISTA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de ANDERSON FABRÍCIO BAPTISTA, denunciando-o como incurso na pena do artigo 157, parágrafo primeiro, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 25 de outubro de 2.022, por volta das 22h01min, na rua Coronel Tamarindo, defronte ao numeral 2.038, onde se localiza uma oficina mecânica, nesta cidade e comarca de Franca, subtraiu, pra si, utilizando-se de grave ameaça à vítima Estanislau de Lima, a fim de assegurar sua impunidade e a detenção da coisa para si, coisa alheia móvel consistente em peças automotivas que havia acabado de desmontar do veículo Citroen/Picasso, ano 2.010, modelo 2.011, cor preta, placas ETX 7994, Franca/SP, de propriedade de José Estevam Ferreira Júnior.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em foi ouvida a vítima, inquirida testemunha e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa postulou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa, em seu grau máximo e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito de páginas 01/02, boletim de ocorrência de páginas 03/05, auto de exibição e apreensão de página 19, auto de avaliação indireta de páginas 47/49, laudo pericial de páginas 115/122 e pela prova oral.

No presente caso, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, inclusive a ameaça feita pelo acusado assim que foi visto em flagrante ato de subtração. Não se pode olvidar que, em crimes como o presente, a palavra da vítima é de todo relevante visto que os agentes buscam praticá-los em situações nas quais, além dela, não haja mais ninguém a observar a prática da conduta delitiva. Assim, não havendo nada que lance alguma desconfiança sobre seu depoimento, ele pode, sozinho, sustentar uma sentença condenatória, o que é o caso dos autos.

Mas, para além da palavra da vítima, tem-se que o réu efetivamente foi pego pela polícia momentos depois na posse de uma chave de fenda, o mesmo instrumento que Estanislau mencionou como sendo o usado pelo acusado para intimidá-lo de forma a permitir que fugisse do local. Ainda que ele o negue, a testemunha Danilo foi clara ao mencioná-lo, havendo, efetivamente, a apreensão da chave de fenda no dia da prisão, tendo ela sido devidamente periciada.

Portanto, a condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a pena-base em seu mínimo legal: 04 anos de reclusão.

Segunda Fase: Nada a considerar nesta fase.

Terceira fase: Nada a ser considerado nesta fase.

Torno definitiva a pena do réu em 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu ANDERSON FABRÍCIO BAPTISTA como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Diante do regime inicial aplicado, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu Anderson.

Com relação ao pedido de indenização formulado na denúncia, ele parece estar dissociado da realidade da lide penal aqui tratada. De fato, os fatos narrados não se enquadram no conceito de violência doméstica para fins de aplicação do Tema nº 983 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, deixo de fixar qualquer valor mínimo indenizatório, devendo ele ser buscado na esfera cível.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA